

Modulo di adesione al Servizio di Firma Digitale

Proposta Contrattuale di Banca Mediolanum

Gentile Cliente,

Le proponiamo di aderire al servizio di Firma Digitale offerto da Banca Mediolanum S.p.A. ("Banca"), con il quale Le sarà possibile perfezionare con la Banca stessa o con società dei cui prodotti o servizi la Banca è soggetto distributore, dei rapporti contrattuali e/o dar corso alle relative operazioni, disposizioni o comunicazioni, siano esse di natura informativa o dispositiva. In ogni caso, l'utilizzo del servizio di Firma Digitale avrà luogo unicamente nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca medesima e con l'operatività tempo per tempo da essa stabilita e messa a disposizione della clientela.

La Firma Digitale è disciplinata dalla normativa di riferimento, che ha pienamente equiparato la Firma Digitale alla firma autografa, attribuendole il medesimo valore legale. L'oggetto, la durata e le caratteristiche della presente proposta contrattuale sono regolate, oltre che dal contenuto del presente "Modulo di adesione al Servizio di Firma Digitale" ("Modulo") anche dalle "Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum" qui allegate e a cui il Modulo espressamente rinvia.

Il Modulo comprende altresì l'approvazione delle norme del contratto con l'Ente Certificatore prescelto dalla Banca e disciplinanti l'emissione del Certificato Digitale quale elemento essenziale da associarsi a ciascuna firma che sarà generata nell'ambito del presente servizio.

Tutta la documentazione in precedenza citata costituisce dunque complessivamente la proposta della Banca per l'adesione al nuovo servizio (di seguito anche la "Proposta").

La preghiamo, qualora intendesse aderire alla stessa, di restituirci il presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto in segno d'integrale presa d'atto e accettazione del relativo contenuto.

Basiglio - Milano, luglio 2013

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
L'amministratore Delegato
Massimo Doris

Accettazione della Proposta della Banca da parte del Cliente e modalità di conclusione del Contratto

Il sottoscritto (NOME e COGNOME)
Codice Cliente assegnato n. nato a il
residente a in
(di seguito anche il "Cliente")

DICHIARA (con riferimento al Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum)

☐ di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idoneo per la stipula (Modulo e Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum) e di aver ricevuto immediatamente dalla Banca tale copia.

Qualora non sia stata contrassegnata la casella sopra riportata dichiaro di non essermi avvalso di tale diritto.

- a) di aver ricevuto il Foglio Informativo e (ove richiesto) copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula in tempo utile prima di aver accettato la Proposta della Banca;
- b) di aver letto, di accettare e di approvare il contratto avente ad oggetto il Servizio di Firma Digitale in tutte le sue parti;
- c) di essere l'unico utilizzatore del numero di Cellulare Primario così come definito nell'art. 1 delle Norme generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum;
- d) di essere stato informato che il numero di Cellulare Primario di cui alla precedente lett. c) sarà utilizzato dalla Banca anche per l'invio, tramite SMS, del codice "One Time Password" (OTP) da utilizzare ogni volta, unitamente al mio primo codice segreto fornito da Banca Mediolanum nell'ambito del Servizio di Banca Diretta, per l'apposizione della Firma Digitale;
- e) di essere pienamente responsabile delle future eventuali variazioni del numero di telefono cellulare di cui al precedente punto c) che sarà comunicato alla Banca secondo le procedure di variazione dei dati anagrafici da questa a tale scopo previste;
- f) di aderire alla presente Proposta contrattuale della Banca, accettando interamente i contenuti e i termini delle "Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum" di cui al punto a), nonché le norme relative al contratto con l'Ente Certificatore;
- g) di essere consapevole che non è possibile fruire del Servizio di Firma Digitale senza che risulti, fra l'altro:
- 1) regolarmente in essere anche l'apposito contratto con l'Ente Certificatore e senza che, a fronte di ciò, il Cliente risulti titolare di un Certificato Digitale regolarmente attivo;
 - 2) regolarmente attivo il Servizio di Banca Diretta (anche limitatamente al Primo Codice Segreto) posto che il Codice di Attivazione è coincidente, appunto, con tale Primo Codice Segreto rilasciato nell'ambito del su citato servizio.
- h) di essere consapevole, in relazione a quanto previsto dalla precedente lett. g.2) che:
- l'attivazione o il perfezionamento del Servizio di Banca Diretta può avvenire anche successivamente al perfezionamento del Servizio di Firma Digitale;
 - l'eventuale cessazione del Servizio di Banca Diretta, nel corso del periodo di validità del Servizio di Firma Digitale, non avrà comunque influenze sulla validità del contratto relativo al Servizio di Firma Digitale o sulla validità del contratto con l'Ente Certificatore. Il venir meno del Servizio di Banca Diretta, ancorché temporaneo, comporterà unicamente l'impossibilità di utilizzo del Servizio di Firma Digitale. Tale facoltà di utilizzo ricomincerà ad operare non appena verrà attivato un nuovo Servizio di Banca Diretta.
- i) di essere consapevole che l'approvazione delle predette Norme Generali così come l'approvazione del contratto con l'Ente Certificatore non determina l'automatica emissione del Certificato Digitale da parte dell'Ente Certificatore medesimo, in quanto l'emissione del Certificato avrà luogo unicamente a seguito di richiesta da effettuarsi in via telematica nelle modalità stabilite dal "Manuale Operativo", dal relativo "Addendum" nonché dalle "Istruzioni di utilizzo del Certificato Digitale" redatte dall'Ente Certificatore, documenti questi ultimi costituenti parte integrante e sostanziale del contratto con l'Ente Certificatore;
- j) di riconoscere ed accettare che il Servizio di Firma Digitale si risolverà nel momento di cessazione del Servizio di Banca Diretta;
- k) di accettare che, ferma restando la consegna del presente Modulo regolarmente compilato e sottoscritto all'Agente della Banca ai fini della relativa spedizione presso la sede di quest'ultima, il contratto relativo al Servizio di FD s'intenderà regolarmente concluso al verificarsi del primo fra i seguenti eventi:
- i. con la ricezione del Modulo da parte della Banca presso la propria sede e, dunque, con la conoscenza da parte della Banca dell'accettazione del Cliente;
 - ii. con la richiesta di emissione del Certificato Digitale da parte del Cliente nelle modalità a ciò stabilite dovendosi intendere il perfezionamento di tale richiesta di emissione del Certificato inizio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c..

Unitamente alle dichiarazioni sopra riportate il sottoscritto aderente, nell'eventualità che fosse promotore finanziario di Banca Mediolanum, prende atto e accetta anche quanto specificato nel riquadro sottostante:

ESTENSIONE DI UTILIZZO FIRMA DIGITALE

ULTERIORE PRESA D'ATTO OPERANTE UNICAMENTE NEL CASO IN CUI IL SOTTOSCRITTO ADERENTE SIA AGENTE DI BANCA MEDIOLANUM

A parziale integrazione del Servizio di Firma Digitale e sino a successiva revoca da parte della Banca, la Firma Digitale potrà essere utilizzata anche nell'ambito del rapporto di agenzia intrattenuto fra il sottoscrittore aderente e la Banca medesima. Quanto precede tuttavia, nei limiti di operatività tempo per tempo stabiliti dalla Banca stessa.

A mero titolo esemplificativo, con l'utilizzo della Firma Digitale la Banca potrà consentire di perfezionare accordi integrativi al mandato di agenzia; di sottoscrivere, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di identificazione imposti dal d. lgs. 231/2007 e succ. mod. e int., i contratti elettronici che a loro volta sottoscritti dalla clientela con la Firma Digitale etc.). Fermo restando il contenuto del Servizio di Firma Digitale a cui espressamente si rinvia soprattutto per quanto concerne gli obblighi a carico del Cliente e le relative responsabilità in caso di mancato assolvimento degli stessi, resta inteso che:

- la cessazione del contratto di agenzia con società Banca Mediolanum per qualsiasi causa intervenuta, non comporterà, di per sé, l'automatica perdita di efficacia del Servizio di Firma Digitale e viceversa, dovendosi intendere tali contratti autonomi l'uno dall'altro;
 - qualora la Banca intendesse operativamente revocare la presente "estensione di utilizzo" ciò non comporterà di per sé né il venir meno del Servizio di Firma Digitale né del contratto di agenzia;
 - la cessazione del Servizio di Firma Digitale comporterà invece l'impossibilità di utilizzare la Firma Digitale anche nell'ambito del rapporto agenziale intrattenuto con la Banca;
- l'impossibilità, per qualsiasi causa dovuta e ancorché temporanea, di utilizzare il Servizio di Firma digitale nell'ambito del rapporto di agenzia intrattenuti con la Banca (nei limiti tempo per tempo messi dalla stessa a disposizione) non comporterà responsabilità di quest'ultima dovendosi intendere tale Servizio, nell'ambito del rapporto agenziale, una mera modalità alternativa di perfezionamento della relativa documentazione.

A conferma di tutte le dichiarazioni sopra elencate nonché a conferma del contenuto specificato nel riquadro di cui sopra (quest'ultimo solo nel caso in cui il sottoscritto aderente sia anche agente di Banca Mediolanum)

Luogo e data

Firma

DICHIARA (con riferimento al contratto con l'Ente Certificatore)

- ☐ di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idoneo per la stipula (Modulo, Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione, Manuale Operativo e relativo Addendum nonché Istruzioni di utilizzo della Firma Digitale) e di aver ricevuto immediatamente dal Certificatore, per il tramite della Banca, tale copia.
Qualora non sia stata contrassegnata la casella sopra riportata dichiaro di non essermi avvalso di tale diritto.
- l) di aver ricevuto (ove richiesto) copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula in tempo utile prima di aver accettato la Proposta;
- m) di aver "scaricato" (download dal sito dell'Ente Certificatore) e di aver salvato su idoneo supporto duraturo copia delle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione, copia del Manuale Operativo, del relativo Addendum nonché delle Istruzioni di utilizzo della Firma Digitale (tutti allegati e costituenti parte integrale e sostanziale del contratto con l'Ente Certificatore) e di aver preso visione del contenuto di tali documenti prima della sottoscrizione della presente Proposta;
- n) di aver letto, di accettare e di approvare dunque il contratto con l'Ente Certificatore in tutte le sue parti;
- o) di riconoscere ed accettare che il Certificato Digitale verrà revocato dal Certificatore su richiesta di Banca Mediolanum qualora, fra l'altro, cessi il servizio di Firma Digitale stipulato fra il Cliente e la Banca;
- p) di riconoscere ed accettare che Banca Mediolanum può chiedere al Certificatore di revocare o sospendere il certificato in conformità alle Norme che regolano il Servizio di Firma Digitale e alle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione (ivi compreso il relativo Manuale Operativo e Addendum);
- q) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 2 delle "Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione", ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 20 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni a "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- r) ferma restando la consegna del presente Modulo regolarmente compilato e sottoscritto all'Agente della Banca ai fini della relativa spedizione presso la sede di quest'ultima, il contratto relativo all'Ente Certificatore s'intenderà regolarmente concluso con la richiesta di emissione del Certificato Digitale da parte del Cliente dovendosi intendere il perfezionamento di tale richiesta di emissione del Certificato inizio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c.

Luogo e data _____



Firma

IL SOTTOSCRITTO

DICHIARA INOLTRE

di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti norme:

Per quanto riguarda il contratto disciplinante il Servizio di Firma Digitale con la Banca:

art.3 (ulteriori condizioni di utilizzo del Servizio di Firma Digitale); art.3, comma 4 (ambito di operatività del Servizio di Firma Digitale); art. 4 (recesso); art. 5 (conclusione del contratto); art. 6 (garanzie e obblighi del Cliente); art. 7 (rischi connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale); art. 8 (limitazione di responsabilità); art. 9 (sospensione del Servizio di Firma Digitale e revoca e sospensione del Certificato Digitale); art. 10 (invio della corrispondenza); art. 12 (deposito delle firme autorizzate); art. 13 (poteri di rappresentanza); art. 14 (determinazione e modifiche delle condizioni contrattuali); art. 18 (procedure di reclamo); art. 19 (procedura di composizione stragiudiziale delle controversie con riferimento ai servizi bancari); art. 20 (foro competente).

Per quanto riguarda le Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione con l'Ente Certificatore:

art. 1 (Termini e condizioni del Servizio); art. 2 (Informativa e consenso ex D.L.vo n. 196/2003); art. 3 (Responsabilità dell'utente Titolare); art. 4 (Modificazioni in corso di erogazione); art. 9 e art. 18 (Obblighi dell'utente Titolare); art. 10 e art. 19 (Obblighi del Certificatore); art. 11 e art. 20 (Durata del contratto e validità del certificato); art. 12 e art. 21 (Corrispettivi); art. 14 e art. 23 (Responsabilità del Certificatore); art. 15 e art.24 (Risoluzione del rapporto).

Luogo e data _____



Firma

DICHIARA

Di aver ricevuto copia del Modulo completo delle Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum, delle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione con l'Ente Certificatore e di aver salvato su idoneo supporto duraturo i relativi allegati. Dichiaro a tale fine di disporre di adeguate conoscenze informatiche e strumenti tecnici che mi consentano sia di utilizzare il Servizio di Firma Digitale sia di utilizzare, consultare e gestire i documenti in formato elettronico su supporto duraturo.

Luogo e data _____



Firma

L'identificazione Spazio riservato al Promotore Finanziario o Incaricato della Banca per l'identificazione del firmatario della presente richiesta.

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____ Codice Family Banker _____ in qualità di soggetto incaricato dalla Banca all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente e del titolare effettivo, attesta con la presente sottoscrizione di aver assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti previsti dalla normativa di riferimento – Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 -, nonché che il Cliente ha proceduto alla compilazione del Modulo e che ha apposto le firme in mia presenza. Attesta inoltre di aver proceduto, ai sensi della normativa vigente, all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente e del titolare effettivo, il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

Luogo e data _____



Firma

Modulo di adesione al Servizio di Firma Digitale

Proposta Contrattuale di Banca Mediolanum

Gentile Cliente,

Le proponiamo di aderire al servizio di Firma Digitale offerto da Banca Mediolanum S.p.A. ("Banca"), con il quale Le sarà possibile perfezionare con la Banca stessa o con società dei cui prodotti o servizi la Banca è soggetto distributore, dei rapporti contrattuali e/o dar corso alle relative operazioni, disposizioni o comunicazioni, siano esse di natura informativa o dispositiva. In ogni caso, l'utilizzo del servizio di Firma Digitale avrà luogo unicamente nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca medesima e con l'operatività tempo per tempo da essa stabilita e messa a disposizione della clientela.

La Firma Digitale è disciplinata dalla normativa di riferimento, che ha pienamente equiparato la Firma Digitale alla firma autografa, attribuendole il medesimo valore legale. L'oggetto, la durata e le caratteristiche della presente proposta contrattuale sono regolate, oltre che dal contenuto del presente "Modulo di adesione al Servizio di Firma Digitale" ("Modulo") anche dalle "Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum" qui allegate e a cui il Modulo espressamente rinvia.

Il Modulo comprende altresì l'approvazione delle norme del contratto con l'Ente Certificatore prescelto dalla Banca e disciplinanti l'emissione del Certificato Digitale quale elemento essenziale da associarsi a ciascuna firma che sarà generata nell'ambito del presente servizio.

Tutta la documentazione in precedenza citata costituisce dunque complessivamente la proposta della Banca per l'adesione al nuovo servizio (di seguito anche la "Proposta").

La preghiamo, qualora intendesse aderire alla stessa, di restituirci il presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto in segno d'integrale presa d'atto e accettazione del relativo contenuto.

Basiglio - Milano, luglio 2013

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
L'amministratore Delegato
Massimo Doris

Accettazione della Proposta della Banca da parte del Cliente e modalità di conclusione del Contratto

Il sottoscritto (NOME e COGNOME)
Codice Cliente assegnato n. nato a il
residente a in
(di seguito anche il "Cliente")

DICHIARA (con riferimento al Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum)

☐ di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idoneo per la stipula (Modulo e Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum) e di aver ricevuto immediatamente dalla Banca tale copia.

Qualora non sia stata contrassegnata la casella sopra riportata dichiaro di non essermi avvalso di tale diritto..

- a) di aver ricevuto il Foglio Informativo e (ove richiesto) copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula in tempo utile prima di aver accettato la Proposta della Banca;
- b) di aver letto, di accettare e di approvare il contratto avente ad oggetto il Servizio di Firma Digitale in tutte le sue parti;
- c) di essere l'unico utilizzatore del numero di Cellulare Primario così come definito nell'art. 1 delle Norme generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum;
- d) di essere stato informato che il numero di Cellulare Primario di cui alla precedente lett. c) sarà utilizzato dalla Banca anche per l'invio, tramite SMS, del codice "One Time Password" (OTP) da utilizzare ogni volta, unitamente al mio primo codice segreto fornito da Banca Mediolanum nell'ambito del Servizio di Banca Diretta, per l'apposizione della Firma Digitale;
- e) di essere pienamente responsabile delle future eventuali variazioni del numero di telefono cellulare di cui al precedente punto c) che sarà comunicato alla Banca secondo le procedure di variazione dei dati anagrafici da questa a tale scopo previste;
- f) di aderire alla presente Proposta contrattuale della Banca, accettando interamente i contenuti e i termini delle "Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum" di cui al punto a), nonché le norme relative al contratto con l'Ente Certificatore;
- g) di essere consapevole che non è possibile fruire del Servizio di Firma Digitale senza che risulti, fra l'altro:
- 1) regolarmente in essere anche l'apposito contratto con l'Ente Certificatore e senza che, a fronte di ciò, il Cliente risulti titolare di un Certificato Digitale regolarmente attivo;
 - 2) regolarmente attivo il Servizio di Banca Diretta (anche limitatamente al Primo Codice Segreto) posto che il Codice di Attivazione è coincidente, appunto, con tale Primo Codice Segreto rilasciato nell'ambito del su citato servizio.
- h) di essere consapevole, in relazione a quanto previsto dalla precedente lett. g.2) che:
- l'attivazione o il perfezionamento del Servizio di Banca Diretta può avvenire anche successivamente al perfezionamento del Servizio di Firma Digitale;
 - l'eventuale cessazione del Servizio di Banca Diretta, nel corso del periodo di validità del Servizio di Firma Digitale, non avrà comunque influenze sulla validità del contratto relativo al Servizio di Firma Digitale o sulla validità del contratto con l'Ente Certificatore. Il venir meno del Servizio di Banca Diretta, ancorché temporaneo, comporterà unicamente l'impossibilità di utilizzo del Servizio di Firma Digitale. Tale facoltà di utilizzo ricomincerà ad operare non appena verrà attivato un nuovo Servizio di Banca Diretta.
- i) di essere consapevole che l'approvazione delle predette Norme Generali così come l'approvazione del contratto con l'Ente Certificatore non determina l'automatica emissione del Certificato Digitale da parte dell'Ente Certificatore medesimo, in quanto l'emissione del Certificato avrà luogo unicamente a seguito di richiesta da effettuarsi in via telematica nelle modalità stabilite dal "Manuale Operativo", dal relativo "Addendum" nonché dalle "Istruzioni di utilizzo del Certificato Digitale" redatte dall'Ente Certificatore, documenti questi ultimi costituenti parte integrante e sostanziale del contratto con l'Ente Certificatore;
- j) di riconoscere ed accettare che il Servizio di Firma Digitale si risolverà nel momento di cessazione del Servizio di Banca Diretta;
- k) di accettare che, ferma restando la consegna del presente Modulo regolarmente compilato e sottoscritto all'Agente della Banca ai fini della relativa spedizione presso la sede di quest'ultima, il contratto relativo al Servizio di FD s'intenderà regolarmente concluso al verificarsi del primo fra i seguenti eventi:
- i. con la ricezione del Modulo da parte della Banca presso la propria sede e, dunque, con la conoscenza da parte della Banca dell'accettazione del Cliente;
 - ii. con la richiesta di emissione del Certificato Digitale da parte del Cliente nelle modalità a ciò stabilite dovendosi intendere il perfezionamento di tale richiesta di emissione del Certificato inizio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c..

Unitamente alle dichiarazioni sopra riportate il sottoscritto aderente, nell'eventualità che fosse promotore finanziario di Banca Mediolanum, prende atto e accetta anche quanto specificato nel riquadro sottostante:

ESTENSIONE DI UTILIZZO FIRMA DIGITALE

ULTERIORE PRESA D'ATTO OPERANTE UNICAMENTE NEL CASO IN CUI IL SOTTOSCRITTO ADERENTE SIA AGENTE DI BANCA MEDIOLANUM

A parziale integrazione del Servizio di Firma Digitale e sino a successiva revoca da parte della Banca, la Firma Digitale potrà essere utilizzata anche nell'ambito del rapporto di agenzia intrattenuto fra il sottoscrittore aderente e la Banca medesima. Quanto precede tuttavia, nei limiti di operatività tempo per tempo stabiliti dalla Banca stessa.

A mero titolo esemplificativo, con l'utilizzo della Firma Digitale la Banca potrà consentire di perfezionare accordi integrativi al mandato di agenzia; di sottoscrivere, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di identificazione imposti dal d. lgs. 231/2007 e succ. mod. e int., i contratti elettronici che a loro volta sottoscritti dalla clientela con la Firma Digitale etc.). Fermo restando il contenuto del Servizio di Firma Digitale a cui espressamente si rinvia soprattutto per quanto concerne gli obblighi a carico del Cliente e le relative responsabilità in caso di mancato assolvimento degli stessi, resta inteso che:

- la cessazione del contratto di agenzia con società Banca Mediolanum per qualsiasi causa intervenuta, non comporterà, di per sé, l'automatica perdita di efficacia del Servizio di Firma Digitale e viceversa, dovendosi intendere tali contratti autonomi l'uno dall'altro;
 - qualora la Banca intendesse operativamente revocare la presente "estensione di utilizzo" ciò non comporterà di per sé né il venir meno del Servizio di Firma Digitale né del contratto di agenzia;
 - la cessazione del Servizio di Firma Digitale comporterà invece l'impossibilità di utilizzare la Firma Digitale anche nell'ambito del rapporto agenziale intrattenuto con la Banca;
- l'impossibilità, per qualsiasi causa dovuta e ancorché temporanea, di utilizzare il Servizio di Firma digitale nell'ambito del rapporto di agenzia intrattenuti con la Banca (nei limiti tempo per tempo messi dalla stessa a disposizione) non comporterà responsabilità di quest'ultima dovendosi intendere tale Servizio, nell'ambito del rapporto agenziale, una mera modalità alternativa di perfezionamento della relativa documentazione.

A conferma di tutte le dichiarazioni sopra elencate nonché a conferma del contenuto specificato nel riquadro di cui sopra (quest'ultimo solo nel caso in cui il sottoscritto aderente sia anche agente di Banca Mediolanum)

Luogo e data

Firma

DICHIARA (con riferimento al contratto con l'Ente Certificatore)

- ☐ di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idoneo per la stipula (Modulo, Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione, Manuale Operativo e relativo Addendum nonché Istruzioni di utilizzo della Firma Digitale) e di aver ricevuto immediatamente dal Certificatore, per il tramite della Banca, tale copia.
Qualora non sia stata contrassegnata la casella sopra riportata dichiaro di non essermi avvalso di tale diritto.
- l) di aver ricevuto (ove richiesto) copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula in tempo utile prima di aver accettato la Proposta;
- m) di aver "scaricato" (download dal sito dell'Ente Certificatore) e di aver salvato su idoneo supporto duraturo copia delle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione, copia del Manuale Operativo, del relativo Addendum nonché delle Istruzioni di utilizzo della Firma Digitale (tutti allegati e costituenti parte integrale e sostanziale del contratto con l'Ente Certificatore) e di aver preso visione del contenuto di tali documenti prima della sottoscrizione della presente Proposta;
- n) di aver letto, di accettare e di approvare dunque il contratto con l'Ente Certificatore in tutte le sue parti;
- o) di riconoscere ed accettare che il Certificato Digitale verrà revocato dal Certificatore su richiesta di Banca Mediolanum qualora, fra l'altro, cessi il servizio di Firma Digitale stipulato fra il Cliente e la Banca;
- p) di riconoscere ed accettare che Banca Mediolanum può chiedere al Certificatore di revocare o sospendere il certificato in conformità alle Norme che regolano il Servizio di Firma Digitale e alle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione (ivi compreso il relativo Manuale Operativo e Addendum);
- q) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 2 delle " Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione", ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 20 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni a "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- r) ferma restando la consegna del presente Modulo regolarmente compilato e sottoscritto all'Agente della Banca ai fini della relativa spedizione presso la sede di quest'ultima, il contratto relativo all'Ente Certificatore s'intenderà regolarmente concluso con la richiesta di emissione del Certificato Digitale da parte del Cliente dovendosi intendere il perfezionamento di tale richiesta di emissione del Certificato inizio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c.

Luogo e data _____



Firma

IL SOTTOSCRITTO

DICHIARA INOLTRE

di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti norme:

Per quanto riguarda il contratto disciplinante il Servizio di Firma Digitale con la Banca:

art.3 (ulteriori condizioni di utilizzo del Servizio di Firma Digitale); art.3, comma 4 (ambito di operatività del Servizio di Firma Digitale); art. 4 (recesso); art. 5 (conclusione del contratto); art. 6 (garanzie e obblighi del Cliente); art. 7 (rischi connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale); art. 8 (limitazione di responsabilità); art. 9 (sospensione del Servizio di Firma Digitale e revoca e sospensione del Certificato Digitale); art. 10 (invio della corrispondenza); art. 12 (deposito delle firme autorizzate); art. 13 (poteri di rappresentanza); art. 14 (determinazione e modifiche delle condizioni contrattuali); art. 18 (procedure di reclamo); art. 19 (procedura di composizione stragiudiziale delle controversie con riferimento ai servizi bancari); art. 20 (foro competente).

Per quanto riguarda le Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione con l'Ente Certificatore:

art. 1 (Termini e condizioni del Servizio); art. 2 (Informativa e consenso ex D.L.vo n. 196/2003); art. 3 (Responsabilità dell'utente Titolare); art. 4 (Modificazioni in corso di erogazione); art. 9 e art. 18 (Obblighi dell'utente Titolare); art. 10 e art. 19 (Obblighi del Certificatore); art. 11 e art. 20 (Durata del contratto e validità del certificato); art. 12 e art. 21 (Corrispettivi); art. 14 e art. 23 (Responsabilità del Certificatore); art. 15 e art.24 (Risoluzione del rapporto).

Luogo e data _____



Firma

DICHIARA

Di aver ricevuto copia del Modulo completo delle Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum, delle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione con l'Ente Certificatore e di aver salvato su idoneo supporto duraturo i relativi allegati. Dichiaro a tale fine di disporre di adeguate conoscenze informatiche e strumenti tecnici che mi consentano sia di utilizzare il Servizio di Firma Digitale sia di utilizzare, consultare e gestire i documenti in formato elettronico su supporto duraturo.

Luogo e data _____



Firma

L'identificazione Spazio riservato al Promotore Finanziario o Incaricato della Banca per l'identificazione del firmatario della presente richiesta.

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____ Codice Family Banker _____ in qualità di soggetto incaricato dalla Banca all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente e del titolare effettivo, attesta con la presente sottoscrizione di aver assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti previsti dalla normativa di riferimento – Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 -, nonché che il Cliente ha proceduto alla compilazione del Modulo e che ha apposto le firme in mia presenza. Attesta inoltre di aver proceduto, ai sensi della normativa vigente, all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente e del titolare effettivo, il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

Luogo e data _____



Firma

Modulo di adesione al Servizio di Firma Digitale

Proposta Contrattuale di Banca Mediolanum

Gentile Cliente,

Le proponiamo di aderire al servizio di Firma Digitale offerto da Banca Mediolanum S.p.A. ("Banca"), con il quale Le sarà possibile perfezionare con la Banca stessa o con società dei cui prodotti o servizi la Banca è soggetto distributore, dei rapporti contrattuali e/o dar corso alle relative operazioni, disposizioni o comunicazioni, siano esse di natura informativa o dispositiva. In ogni caso, l'utilizzo del servizio di Firma Digitale avrà luogo unicamente nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca medesima e con l'operatività tempo per tempo da essa stabilita e messa a disposizione della clientela.

La Firma Digitale è disciplinata dalla normativa di riferimento, che ha pienamente equiparato la Firma Digitale alla firma autografa, attribuendole il medesimo valore legale. L'oggetto, la durata e le caratteristiche della presente proposta contrattuale sono regolate, oltre che dal contenuto del presente "Modulo di adesione al Servizio di Firma Digitale" ("Modulo") anche dalle "Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum" qui allegate e a cui il Modulo espressamente rinvia.

Il Modulo comprende altresì l'approvazione delle norme del contratto con l'Ente Certificatore prescelto dalla Banca e disciplinanti l'emissione del Certificato Digitale quale elemento essenziale da associarsi a ciascuna firma che sarà generata nell'ambito del presente servizio.

Tutta la documentazione in precedenza citata costituisce dunque complessivamente la proposta della Banca per l'adesione al nuovo servizio (di seguito anche la "Proposta").

La preghiamo, qualora intendesse aderire alla stessa, di restituirci il presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto in segno d'integrale presa d'atto e accettazione del relativo contenuto.

Basiglio - Milano, luglio 2013

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
L'amministratore Delegato
Massimo Doris



Accettazione della Proposta della Banca da parte del Cliente e modalità di conclusione del Contratto

Il sottoscritto (NOME e COGNOME)
Codice Cliente assegnato n. nato a il
residente a in
(di seguito anche il "Cliente")

DICHIARA (con riferimento al Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum)

☐ di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idoneo per la stipula (Modulo e Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum) e di aver ricevuto immediatamente dalla Banca tale copia.

Qualora non sia stata contrassegnata la casella sopra riportata dichiaro di non essermi avvalso di tale diritto.

- a) di aver ricevuto il Foglio Informativo e (ove richiesto) copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula in tempo utile prima di aver accettato la Proposta della Banca;
- b) di aver letto, di accettare e di approvare il contratto avente ad oggetto il Servizio di Firma Digitale in tutte le sue parti;
- c) di essere l'unico utilizzatore del numero di Cellulare Primario così come definito nell'art. 1 delle Norme generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum;
- d) di essere stato informato che il numero di Cellulare Primario di cui alla precedente lett. c) sarà utilizzato dalla Banca anche per l'invio, tramite SMS, del codice "One Time Password" (OTP) da utilizzare ogni volta, unitamente al mio primo codice segreto fornito da Banca Mediolanum nell'ambito del Servizio di Banca Diretta, per l'apposizione della Firma Digitale;
- e) di essere pienamente responsabile delle future eventuali variazioni del numero di telefono cellulare di cui al precedente punto c) che sarà comunicato alla Banca secondo le procedure di variazione dei dati anagrafici da questa a tale scopo previste;
- f) di aderire alla presente Proposta contrattuale della Banca, accettando interamente i contenuti e i termini delle "Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum" di cui al punto a), nonché le norme relative al contratto con l'Ente Certificatore;
- g) di essere consapevole che non è possibile fruire del Servizio di Firma Digitale senza che risulti, fra l'altro:
- 1) regolarmente in essere anche l'apposito contratto con l'Ente Certificatore e senza che, a fronte di ciò, il Cliente risulti titolare di un Certificato Digitale regolarmente attivo;
 - 2) regolarmente attivo il Servizio di Banca Diretta (anche limitatamente al Primo Codice Segreto) posto che il Codice di Attivazione è coincidente, appunto, con tale Primo Codice Segreto rilasciato nell'ambito del su citato servizio.
- h) di essere consapevole, in relazione a quanto previsto dalla precedente lett. g.2) che:
- l'attivazione o il perfezionamento del Servizio di Banca Diretta può avvenire anche successivamente al perfezionamento del Servizio di Firma Digitale;
 - l'eventuale cessazione del Servizio di Banca Diretta, nel corso del periodo di validità del Servizio di Firma Digitale, non avrà comunque influenze sulla validità del contratto relativo al Servizio di Firma Digitale o sulla validità del contratto con l'Ente Certificatore. Il venir meno del Servizio di Banca Diretta, ancorché temporaneo, comporterà unicamente l'impossibilità di utilizzo del Servizio di Firma Digitale. Tale facoltà di utilizzo ricomincerà ad operare non appena verrà attivato un nuovo Servizio di Banca Diretta.
- i) di essere consapevole che l'approvazione delle predette Norme Generali così come l'approvazione del contratto con l'Ente Certificatore non determina l'automatica emissione del Certificato Digitale da parte dell'Ente Certificatore medesimo, in quanto l'emissione del Certificato avrà luogo unicamente a seguito di richiesta da effettuarsi in via telematica nelle modalità stabilite dal "Manuale Operativo", dal relativo "Addendum" nonché dalle "Istruzioni di utilizzo del Certificato Digitale" redatte dall'Ente Certificatore, documenti questi ultimi costituenti parte integrante e sostanziale del contratto con l'Ente Certificatore;
- j) di riconoscere ed accettare che il Servizio di Firma Digitale si risolverà nel momento di cessazione del Servizio di Banca Diretta;
- k) di accettare che, ferma restando la consegna del presente Modulo regolarmente compilato e sottoscritto all'Agente della Banca ai fini della relativa spedizione presso la sede di quest'ultima, il contratto relativo al Servizio di FD s'intenderà regolarmente concluso al verificarsi del primo fra i seguenti eventi:
- i. con la ricezione del Modulo da parte della Banca presso la propria sede e, dunque, con la conoscenza da parte della Banca dell'accettazione del Cliente;
 - ii. con la richiesta di emissione del Certificato Digitale da parte del Cliente nelle modalità a ciò stabilite dovendosi intendere il perfezionamento di tale richiesta di emissione del Certificato inizio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c..

Unitamente alle dichiarazioni sopra riportate il sottoscritto aderente, nell'eventualità che fosse promotore finanziario di Banca Mediolanum, prende atto e accetta anche quanto specificato nel riquadro sottostante:

ESTENSIONE DI UTILIZZO FIRMA DIGITALE

ULTERIORE PRESA D'ATTO OPERANTE UNICAMENTE NEL CASO IN CUI IL SOTTOSCRITTO ADERENTE SIA AGENTE DI BANCA MEDIOLANUM

A parziale integrazione del Servizio di Firma Digitale e sino a successiva revoca da parte della Banca, la Firma Digitale potrà essere utilizzata anche nell'ambito del rapporto di agenzia intrattenuto fra il sottoscrittore aderente e la Banca medesima. Quanto precede tuttavia, nei limiti di operatività tempo per tempo stabiliti dalla Banca stessa.

A mero titolo esemplificativo, con l'utilizzo della Firma Digitale la Banca potrà consentire di perfezionare accordi integrativi al mandato di agenzia; di sottoscrivere, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di identificazione imposti dal d. lgs. 231/2007 e succ. mod. e int., i contratti elettronici che a loro volta sottoscritti dalla clientela con la Firma Digitale etc.). Fermo restando il contenuto del Servizio di Firma Digitale a cui espressamente si rinvia soprattutto per quanto concerne gli obblighi a carico del Cliente e le relative responsabilità in caso di mancato assolvimento degli stessi, resta inteso che:

- la cessazione del contratto di agenzia con società Banca Mediolanum per qualsiasi causa intervenuta, non comporterà, di per sé, l'automatica perdita di efficacia del Servizio di Firma Digitale e viceversa, dovendosi intendere tali contratti autonomi l'uno dall'altro;
 - qualora la Banca intendesse operativamente revocare la presente "estensione di utilizzo" ciò non comporterà di per sé né il venir meno del Servizio di Firma Digitale né del contratto di agenzia;
 - la cessazione del Servizio di Firma Digitale comporterà invece l'impossibilità di utilizzare la Firma Digitale anche nell'ambito del rapporto agenziale intrattenuto con la Banca;
- l'impossibilità, per qualsiasi causa dovuta e ancorché temporanea, di utilizzare il Servizio di Firma digitale nell'ambito del rapporto di agenzia intrattenuti con la Banca (nei limiti tempo per tempo messi dalla stessa a disposizione) non comporterà responsabilità di quest'ultima dovendosi intendere tale Servizio, nell'ambito del rapporto agenziale, una mera modalità alternativa di perfezionamento della relativa documentazione.

A conferma di tutte le dichiarazioni sopra elencate nonché a conferma del contenuto specificato nel riquadro di cui sopra (quest'ultimo solo nel caso in cui il sottoscritto aderente sia anche agente di Banca Mediolanum)

Luogo e data



Firma

DICHIARA (con riferimento al contratto con l'Ente Certificatore)

- ☐ di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idoneo per la stipula (Modulo, Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione, Manuale Operativo e relativo Addendum nonché Istruzioni di utilizzo della Firma Digitale) e di aver ricevuto immediatamente dal Certificatore, per il tramite della Banca, tale copia.
Qualora non sia stata contrassegnata la casella sopra riportata dichiaro di non essermi avvalso di tale diritto.
- l) di aver ricevuto (ove richiesto) copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula in tempo utile prima di aver accettato la Proposta;
- m) di aver "scaricato" (download dal sito dell'Ente Certificatore) e di aver salvato su idoneo supporto duraturo copia delle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione, copia del Manuale Operativo, del relativo Addendum nonché delle Istruzioni di utilizzo della Firma Digitale (tutti allegati e costituenti parte integrale e sostanziale del contratto con l'Ente Certificatore) e di aver preso visione del contenuto di tali documenti prima della sottoscrizione della presente Proposta;
- n) di aver letto, di accettare e di approvare dunque il contratto con l'Ente Certificatore in tutte le sue parti;
- o) di riconoscere ed accettare che il Certificato Digitale verrà revocato dal Certificatore su richiesta di Banca Mediolanum qualora, fra l'altro, cessi il servizio di Firma Digitale stipulato fra il Cliente e la Banca;
- p) di riconoscere ed accettare che Banca Mediolanum può chiedere al Certificatore di revocare o sospendere il certificato in conformità alle Norme che regolano il Servizio di Firma Digitale e alle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione (ivi compreso il relativo Manuale Operativo e Addendum);
- q) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 2 delle " Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione", ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 20 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni a "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- r) ferma restando la consegna del presente Modulo regolarmente compilato e sottoscritto all'Agente della Banca ai fini della relativa spedizione presso la sede di quest'ultima, il contratto relativo all'Ente Certificatore s'intenderà regolarmente concluso con la richiesta di emissione del Certificato Digitale da parte del Cliente dovendosi intendere il perfezionamento di tale richiesta di emissione del Certificato inizio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c.

Luogo e data _____



Firma

IL SOTTOSCRITTO

DICHIARA INOLTRE

di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti norme:

Per quanto riguarda il contratto disciplinante il Servizio di Firma Digitale con la Banca:

art.3 (ulteriori condizioni di utilizzo del Servizio di Firma Digitale); art.3, comma 4 (ambito di operatività del Servizio di Firma Digitale); art. 4 (recesso); art. 5 (conclusione del contratto); art. 6 (garanzie e obblighi del Cliente); art. 7 (rischi connessi all'utilizzo del Servizio di Firma Digitale); art. 8 (limitazione di responsabilità); art. 9 (sospensione del Servizio di Firma Digitale e revoca e sospensione del Certificato Digitale); art. 10 (invio della corrispondenza); art. 12 (deposito delle firme autorizzate); art. 13 (poteri di rappresentanza); art. 14 (determinazione e modifiche delle condizioni contrattuali); art. 18 (procedure di reclamo); art. 19 (procedura di composizione stragiudiziale delle controversie con riferimento ai servizi bancari); art. 20 (foro competente).

Per quanto riguarda le Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione con l'Ente Certificatore:

art. 1 (Termini e condizioni del Servizio); art. 2 (Informativa e consenso ex D.L.vo n. 196/2003); art. 3 (Responsabilità dell'utente Titolare); art. 4 (Modificazioni in corso di erogazione); art. 9 e art. 18 (Obblighi dell'utente Titolare); art. 10 e art. 19 (Obblighi del Certificatore); art. 11 e art. 20 (Durata del contratto e validità del certificato); art. 12 e art. 21 (Corrispettivi); art. 14 e art. 23 (Responsabilità del Certificatore); art. 15 e art.24 (Risoluzione del rapporto).

Luogo e data _____



Firma

DICHIARA

Di aver ricevuto copia del Modulo completo delle Norme Generali che disciplinano il Servizio di Firma Digitale di Banca Mediolanum, delle Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione con l'Ente Certificatore e di aver salvato su idoneo supporto duraturo i relativi allegati. Dichiaro a tale fine di disporre di adeguate conoscenze informatiche e strumenti tecnici che mi consentano sia di utilizzare il Servizio di Firma Digitale sia di utilizzare, consultare e gestire i documenti in formato elettronico su supporto duraturo.

Luogo e data _____



Firma

L'identificazione Spazio riservato al Promotore Finanziario o Incaricato della Banca per l'identificazione del firmatario della presente richiesta.

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____ Codice Family Banker _____ in qualità di soggetto incaricato dalla Banca all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente e del titolare effettivo, attesta con la presente sottoscrizione di aver assolto agli obblighi di esibizione e di consegna dei documenti previsti dalla normativa di riferimento – Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 -, nonché che il Cliente ha proceduto alla compilazione del Modulo e che ha apposto le firme in mia presenza. Attesta inoltre di aver proceduto, ai sensi della normativa vigente, all'identificazione e alla verifica dell'identità del Cliente e del titolare effettivo, il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

Luogo e data _____



Firma